



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO



SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1328 del 17/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 336 del 12/08/2026

PROPOSTA N. 2310 del 12/08/2026

OGGETTO: PNRR M5C 2.3 I 3.1 Sport e Inclusione, CLUSTER 1, Intervento "Nuova costruzione di tribune e impianti Stadio G.Renda - CUP C88C22000350006.CIG: 9705430633. Svincolo polizze e ritenute

IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 1 del 02/02/2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 25 del 17.06.2025, n.3 del 03.03.2025 e n. 32 del 15.09.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonch  la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso che:

-con Decreto del 02.01.2023, registrato alla Corte dei conti il 20.01.2023 con n. 266, questo Comune stato ammesso al finanziamento con fondi a valere sul PNRR Cluster 1;

-in data 07/02/2023 stato stipulato, firmato e trasmesso l'Accordo, tra le parti di concessione del finanziamento relativo all'Avviso PNRR M5C2 Investimento 3.1 Cluster 1; CUP J55E22000170006; CUP acquisito dall'Ente: C88C22000350006;

-con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 22/04/2024 l'intervento denominato "Nuova costruzione di tribune e impianti Stadio Gianni Renda ", distinto mediante il seguente CUI: L00301390795202300003, stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026; che con delibera della Giunta Comunale n. 78 del 08/03/2023 stato approvato il progetto preliminare redatto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo di 1.500.000,00;

-per tenere conto della necessita' di rispettare il cronoprogramma dell'operazione nella scadenza intermedia al 31/03/2023, stata introdotta la modalita' dell'affidamento mediante appalto integrato; che con determina R.G. n. 247 del 10/03/2023 e determina RG. N. 271 del 16/03/2023 adottate dal Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale della Citt  di Lamezia Terme, stata disposta l'indizione di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. con oggetto "PNRR Missione 5 Componente C 2.3 - Investimento 3.1 Sport e Inclusione Sociale CLUSTER 1. Stadio Renda - "Affidamento progettazione definitiva, esecutiva e lavori NUOVA COSTRUZIONE DI TRIBUNE ED IMPIANTI DELLO STADIO COMUNALE G. RENDA DI LAMEZIA TERME" - CIG: 9705430633, per l'importo complessivo 1.078.118,65 oltre IVA;

-a seguito di apposita gara curata dalla UA-Citt  Metropolitana di Reggio Calabria ed espletata, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il metodo dell'offerta a massimo ribasso, i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico "EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO

ANTONIO & C.", P.I.00468160791, per un importo di euro 749.974,58 oltre IVA risultante dal ribasso del 31,29 per cento offerto sull'importo a base d'asta di euro 720.574,58, oltre ad euro 29.400,00 per oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso;

-in data 09/11/2023 stato sottoscritto il contratto di appalto per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e lavori NUOVA COSTRUZIONE DI TRIBUNE ED IMPIANTI DELLO STADIO COMUNALE G. RENDA DI LAMEZIA TERME. N. 106772 DEL REP. N. 30964 DELLA RACC.

Richiamati: gli impegni in precedenza assunti con determina R.G. n. 247 del 10/03/2023; determina RG. N. 271 del 16/03/2023 e la determina n. 137 del 31/07/2023 adottate dal Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale della Città di Lamezia Terme, con le quali stata impegnata la somma prevista di:

-euro 600,00 Anac;

-euro 2.695,30 in favore della CUC della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'espletamento della gara relativa all'intervento in oggetto per l'esecuzione dell'intervento di cui in oggetto sul capitolo di bilancio n.3902/0 piano dei conti 2.02.01.05.001- bilancio 2022/2024 anno 2023;

-euro 914.968,99 di cui: euro 682.557,26 per lavori;

-euro 64.824,34 per spese tecniche di progettazione; euro 2.592,98 oneri contributivi 4% (Inarcassa ed EPAP);

-euro 164.994,41 per IVA 22%: sul capitolo di bilancio n.3902/0 piano dei conti 2.02.01.05.001- bilancio 2022/2024 anno 2023;

Richiamate altresì:

-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 09/07/2024 avente ad oggetto : PNRR Missione 5 Componente C 2.3 - I. 3.1 Sport e Inclusione Sociale - CLUSTER 1.NUOVA COSTRUZIONE DI TRIBUNE ED IMPIANTI DELLO STADIO COMUNALE G.RENDA DI LAMEZIA TERME. CUP C88C22000350006.CUI: L00301390795202300003. Approvazione progetto definitivo;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2024 ad oggetto: Approvazione variazione Programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed elenco annuale 2024 approvato con Delibera C.C. n. 5 del 22/04/2024.

Dato atto: che con Determinazione dirigenziale n. 228 del 02/09/2024 stato approvato il progetto esecutivo;

Osservato che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, l'opera identificata con il seguente CUP: C88C22000350006 ; CUI: L00301390795202300003;

Atteso che :

-con verbale in data 30/08/2024, prot. 67952, la Direzione Lavori, nella persona del Dirigente, Ing. Pasqualino Nicotera, il quale ha avvocato a se la mansione nelle more dell'affidamento del servizio tecnico a professionista esterno, ha preveduto alla consegna dei lavori;

-alla data odierna i lavori sono regolarmente in corso;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 283 del 15/10/2024 stato sancito di affidare all'operatore economico: Ing. Grillo Vito Angelo P.IVA 02862570799 il servizio tecnico di Direttore dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione nell'ambito del progetto "NUOVA COSTRUZIONE DI TRIBUNE ED IMPIANTI DELLO STADIO COMUNALE G. RENDA DI LAMEZIA TERME", per un importo pari ad euro 68.002,12 oltre euro 2.720,08 per contributo INARCASSA, oltre IVA al 22% pari ad euro 15.558,88 per un importo complessivo pari ad euro 86.281,08, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023; CIG:B315DC888E ;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale RS n. 405 del 27/12/2024 è stato disposto :

a) di approvare lo Stato d'Avanzamento n° 1 dei Lavori pari ad euro 163.474.30 (oltre iva) CUP: C88C22000350006 a tutto il 16/12/2024, redatto dal D.L. Ing. Grillo Vito Angelo;

b) di liquidare all'o.e:EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C.", P.I.00468160791, con sede a Lamezia Terme (CZ), Via Malvasia n. 1, la somma complessiva di euro 163. 474.30, tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 34/PA del 19/12/2024 quale 1° SAL, acquisita al protocollo dell'ente n. 99399 del 20/12/2024,quale 1° SAL CUP: C88C22000350006, CIG: 9705430633 e di versare all'Erario l'IVA 10% pari ad euro 16347.43 ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 (split payment);

-con determinazione dirigenziale RS n.195 del 19/05/2025 stato disposto:

a) di approvare lo Stato d'Avanzamento n° 2 dei Lavori pari ad euro 115.021,53 (oltre iva 10%) CUP: C88C22000350006 a tutto il 09/05/2025, redatto dal D.L., ing. Grillo Vito Angelo;

b) di liquidare all'o.e: EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C.", P.I.00468160791, con sede a Lamezia Terme (CZ) Via Malvasia n. 1, la somma complessiva di euro 115.021,53, tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 11/PA del 10/05/2025, acquisita al protocollo dell'ente n. 39096 del 15/05/2025 quale 2^ SAL, CUP: C88C22000350006, CIG: 9705430633 e di versare all'Erario l'IVA 10% pari ad euro 11.502,15 ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 (split payment);

-con determinazione dirigenziale RS n. 481 del 11/12/2025 con la quale stato disposto:

a) di approvare lo Stato d'Avanzamento n° 3 dei Lavori pari ad euro 124.806,37 oltre iva 10%, CUP: C88C22000350006 a tutto il 21/11/2025, redatto dal D.L., ing. Grillo Vito Angelo;

b) di liquidare all'o.e:EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C.", P.I.00468160791, con sede a Lamezia Terme (CZ) Via Malvasia n. 1, la somma complessiva di euro 124.806,37, tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 28/PA del 24/11/2025, acquisita al protocollo dell'ente n. 91637 del 24/11/2025 quale 3^ SAL, CUP: C88C22000350006, CIG: 9705430633 e di versare all'Erario l'IVA 10% pari ad euro 12.480,64 ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 (split payment);

-con determinazione dirigenziale RS n. 95 del 11/03/2026 stato disposto di:

a)di approvare lo Stato d'Avanzamento n° 4 dei Lavori pari ad euro 237.672,50 oltre iva 10%, CUP: C88C22000350006 a tutto il 16/02/2026, redatto dal D.L. ing. Grillo Vito Angelo;

b)di liquidare all'o.e:EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C.", P.I.00468160791, con sede a Lamezia Terme (CZ) Via Malvasia n. 1, la somma complessiva di euro 237.672,50, tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 4/PA del 16/02/2026 acquisita al protocollo dell'ente n. 14797 del 16/02/2026 quale 4^ SAL, CUP: C88C22000350006, CIG: 9705430633 e di versare all'Erario l'IVA 10% pari ad euro 23.767,25 ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 (split payment);

-con Determinazione Dirigenziale RS n. 130 del 31/03/2026 è stato disposto di:

-approvare lo Stato d'Avanzamento n° 5 e ULTIMO dei Lavori a tutto il 26/03/2026 dell'importo di euro 199.947,56 oltre Iva 10% ed il relativo certificato di pagamento n. 5 da cui emerge che il credito dell'impresa, detratte le ritenute e il recupero dell'anticipazione è pari a euro 199.947,56 oltre Iva 10%

-liquidare all'o.e: EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C.", P.I.00468160791, con sede a Lamezia Terme (CZ) – Via Malvasia n. 1, la somma complessiva di SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE - PROPOSTA N. 905 del 31/03/2026 - Pag. 6 di 8 euro 199.947,56, tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 10/PA del 27/03/2026 acquisita al protocollo dell'ente n. 27461 del 27/03/2026 quale 5^ SAL e ULTIMO, CUP: C88C22000350006, CIG: 9705430633 e di versare all'Erario l'IVA 10% pari ad euro 19.994,76 ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 (split payment);

Dato atto che:

-con determinazione dirigenziale RS. n. 403 del 27/12/2024 è stato disposto di di liquidare all'o.e: ING. Grillo Vito Angelo P.IVA 02862570799, in qualit di professionista singolo, la somma complessiva di euro 21.216.00 (di cui imponibile euro 20.400,00 , euro 816,00 per oneri

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE REGISTRO GENERALE N. 1328

contributivi 4%, IVA esente in 12/2024, pervenuta presso il prot.dell'ente n. 98993 del 18/12/2024 quale 1^ acconto sulla Direzione Lavori;

-con determinazione dirigenziale RS. n. 204 del 27/05/2025 è stato disposto di liquidare all'o.e: ING. Grillo Vito Angelo , in qualità di professionista singolo, la somma complessiva di euro 14.144,00 (di cui imponibile euro 13.600,00 , euro 544,00 per oneri contributivi 4%, IVA esente in quanto il Professionista opera in regime forfettario), tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. FATTPA 1_25 del 17/05/2025 pervenuta presso il protocollo dell'ente n. 39878 del 18/05/2025 quale 2^ acconto sulla Direzione Lavori; CUP: C88C22000350006,CIG: B315DC888E;

-con determinazione dirigenziale RS. n. 480 del 11/12/2025 stato disposto di di liquidare all'o.e: Ing. Grillo Vito Angelo P.IVA 02862570799, in qualit di professionista singolo, la somma complessiva di euro 14.560,00 (di cui imponibile euro 14.000,00, euro 560,00 per oneri contributivi 4%), IVA esente in quanto il Professionista opera in regime forfettario), tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. FATTPA 2_25 del 22/11/2025 pervenuta presso il protocollo dell'ente n. 91188 del 22/11/2025 quale 3^ acconto sulla Direzione Lavori; CUP: C88C22000350006,CIG: B315DC888E;

-con determinazione dirigenziale RS. n. 99 del 12/03/2026 stato disposto di liquidare all'o.e: Ing. Grillo Vito Angelo P.IVA 02862570799, in qualit di professionista singolo, la somma complessiva di euro 29.120,00 (di cui imponibile euro 28.000,00 ed euro 1.120,00 per oneri contributivi 4%, IVA esente in quanto il Professionista opera in regime forfettario), tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 1_26 del 16/02/2026 pervenuta presso il protocollo dell'ente n. 14804 del 16/02/2026 quale 4^ acconto sulla Direzione Lavori- CUP: C88C22000350006, CIG: B315DC888E;

-con Determinazione Dirigenziale RS n. 130 del 31/03/2026 è stato disposto di liquidare all'o.e: Ing. Grillo Vito Angelo P.IVA 02862570799, in qualità di professionista singolo, la somma complessiva di euro 16.640,00 (di cui imponibile euro 16.000,00 ed euro 640,00 per oneri contributivi 4%, IVA esente in quanto il Professionista opera in regime forfettario), tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 2_26 del 27/03/2026 pervenuta presso il protocollo dell'ente n. 27685 del 27/03/2026 quale SALDO sulla Direzione Lavori- CUP: C88C22000350006, CIG: B315DC888E;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 07/01/2026 con la quale stata approvata la perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, dei lavori di NUOVA COSTRUZIONE DI TRIBUNE ED IMPIANTI DELLO STADIO COMUNALE G.RENDA DI LAMEZIA TERME. CUP C88C22000350006 dall'ing.Vito Angelo Grillo con risorse a valere su di PNRR Missione 5 Componente C 2.3 - I. 3.1 Sport e Inclusione Sociale - CLUSTER 1, per la somma pari ad euro 401.933,25;

Richiamate altresì':

-la determinazione dirigenziale RS n. 90 del 06/03/2026 con la quale stato disposto di impegnare per la variante dei lavori di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RIGENERAZIONE I DELLO STADIO COMUNALE G.RENDA DI LAMEZIA TERME. CUP C88C22000350006, la somma complessiva pari ad euro 387.814,36 inclusa sul capitolo dedicato 3902/0 piano dei conti 2.02.01.05.001, bilancio 2025/27,esercizio 2026;

-la Determinazione Dirigenziale Rs n. 129 del 31/03/2026 con la quale è stato disposto:

1.di prendere atto del Certificato di ultimazione lavori per l'intervento in trattazione, redatta dal Direttore dei Lavori in data 31/03/2026;

2.di prendere atto della Relazione sul Conto Finale per l'intervento in trattazione, redatta dal Direttore dei Lavori in data 26/03/2026;

3.di dare atto che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni date dalla Direzione Lavori ovvero in tempo utile contrattuale entro 31/03/2026;

-la Determinazione Dirigenziale RS n. 209 del 03/06/2026 con la quale è stato approvato il Certificato di Collaudo Statico emesso dall'arch.Gioacchino Miriello, sottoscritto anche dal R.U.P., dal D.L. e dall'impresa appaltatrice;

Dato atto che:

-a garanzia del corretto adempimento degli obblighi ed oneri contrattuali l'impresa ha provveduto al deposito della seguente cauzione definitiva dell'importo di €. 29.999,00 mediante polizza fideiussoria n. 036218910000947 emessa in data 10/2023 da Cattolica Assicurazioni – Agenzia di Lamezia Terme –036218 . POLIZZA PER DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE;

-l'esecutore ha presentato idonea polizza assicurativa di responsabilità Civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché a copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori – Polizza n. 03621893000031 rilasciata il 09/2023 da Cattolica Assicurazioni – Agenzia di Lamezia Terme -

Vista la fattura elettronica n. 20/PA del 15/07/2026, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 57609 del 16/07/2026 emessa dall'OE Ediltecnica Costruzioni di Scarpino A. & C SAS relativa a "Affidamento progettazione definitiva, esecutiva e lavori, nuova costruzione di tribune e di impianti dello stadio comunale G. Renda di Lamezia Terme CZ" PNRR Missione 5 -componente C 2.3 - investimento 3.1 sport ed inclusione sociale - CLUSTER 1 - CIG: 9705430633 CUP: C88C22000350006 relativa alla RITENUTA PER INFORTUNI DELLO 0,5 % dell'importo netto di euro 4.979,48 a cui sommando Iva al 10% pari a euro 497,95 si ottiene un importo complessivo di euro 5.477,43 soggetto alla scissione dei pagamenti;

Dato atto che è stato acquisito il DURC regolare della ditta Ediltecnica Costruzioni di Scarpino A. & C SAS Prot. INAIL 54764229 sc. 27/10/2026;

Attestato che:

- il sottoscritto RUP, ing.Pasqualino Nicotera nonch il Collaboratore del RUP, Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk che hanno curato l'istruttoria amministrativo- tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;

- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme;

Rilevato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visti:

-il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

-il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

-il vigente Statuto Comunale;

-il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

-Il Regolamento di contabilità vigente;

-il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
-la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
-la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione";
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000.
-il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
-il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

Dato atto che il presente provvedimento diventera' esecutivo con l'apposizione del visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

di approvare le premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di liquidare all'OE EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C.", P.I.00468160791 la somma complessiva di euro 4.979,48 tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 20/PA del 15/07/2026 acquisita al protocollo dell'Ente 57609 del 16/07/2026 quale RITENUTA PER INFORTUNI 0,5% CUP: C88C22000350006, CIG 9705430633 e di versare all'Erario IVA 10% pari ad euro 497,95 ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 (split payment);

di prelevare la somma totale occorrente pari ad euro 5.477,43 (di cui imponibile 4979.48 oltre Iva 10% pari a euro 497.95) dal capitolo dedicato 3902/0 piano dei conti 2.02.01.05.001, bilancio 2025/27, esercizio 2026 e di cui alla determina dirigenziale RS n. 90 del 06/03/2026;

di autorizzare, conseguentemente a quanto sopra, lo svincolo delle seguenti polizze fideiussorie prestate dalla ditta affidataria a garanzia della correttezza dell'esecuzione dei lavori:

- polizza fideiussoria n. 036218910000947 emessa in data 10/2023 da Cattolica Assicurazioni-Agenzia di Lamezia -36218 POLIZZA PER DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE;
- Polizza n. 03621893000031 rilasciata il 09/2023 da Cattolica Assicurazioni-Agenzia di Lamezia Terme (CZ);

di dare atto che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, l'opera identificata con il seguente CUP: C88C22000350006; CUI: L00301390795202300003, CIG: 9705430633;

di attestare che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147- bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'ing. Pasqualino Nicotera;

di dare atto che il Collaboratore del RUP la dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk;

di dare atto che gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 ed all'art. 1 comma 32 L. n. 190/2012 saranno tempestivamente assolti mediante la pubblicazione dei dati richiesti nonch del presente provvedimento, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Lamezia Terme

di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

di specificare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di dare atto che il presente atto adottato nel rispetto del vigente PIAO;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2310 del 12/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 13/08/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 336 del 12/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5292	1	1-88-1	EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO E C.	5.477,43

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Sostituto Avv. PETRONIO STEFANIA in data 17/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.